

병역면탈행위 등 신고 및 포상금 지급 규정 일부개정

1. 개정이유

병역면탈 조장정보 게시·유통 금지 및 그에 따른 위반자 처벌 규정을 신설하는 내용으로 「병역법」이 개정되었으며, 특사경 직무범위를 확대하는 내용의 「사법경찰직무법」이 개정됨에 따라 병역면탈행위 등 신고 대상이 확대된 사항을 반영하는 한편, 「병역면탈 조장정보 업무규정」 제정에 따른 포상금 지급 기준 및 방법에 대한 사항을 명확히 정비하려는 것임.

2. 주요내용

가. 병역면탈 조장정보 게시·유통 금지 및 위반자 처벌 법령 개정과 특사경 직무범위 확대에 따른 병역면탈행위 등 신고 대상 명확화 (제2조, 제3조)

나. 병역면탈 조장정보 업무규정 제정에 따른 포상금 지급 기준 및 방법 세분화(제8조, 제19조, 제21조, 별표 2, 별표 3)

다. 중개인(브로커)과 관련된 신고 및 신고된 범죄수법의 종류(신종·기존)에 따른 지급 기준 마련(별표 2)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「병역법」, 「병역법시행령」, 「사법경찰직무법」, 「병

역면탈 조장정보에 관한 업무처리 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

병역면탈행위 등 신고 및 포상금 지급 규정 일부개정

병역면탈행위 등 신고 및 포상금 지급 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제7호 중 "목적의"를 "목적으로 도망가거나 행방을 감춘 경우,"로, "쓰는 행위에 관한 범죄"를 "쓴 경우"로, "또는 신체검사에 관한 범죄를 조장하는 인터넷 불건전 정보(사이트)"를 "등 대리수검에 관한 국제적인 실행방법이 포함된 정보 또는 정보를 전달하거나 전달받기 위한 연락수단 및 연락방법이 포함된 정보"로 한다.

제3조제2호 중 "법 제87조제3항"을 "법 제87조제3항, 제87조의 2"로 한다.

제8조에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 병역면탈 조장정보 신고의 경우에는 「병역면탈 조장정보에 관한 업무처리 규정」 제4조제3항으로 갈음한다.

제19조제1항 각 호 외의 부분 중 "행정처분"을 "행정처분 등"으로 하고, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 제3조제4호의 사항을 신고한 사람: 「병역면탈 조장정보에 관한 업무처리 규정」 제12조제1항에 따라 심사위원회에서 '조사필요', '정보통신망 운영업체에 통보'로 의결된 때 또는 포털사 등에 요청하여

사이트가 폐쇄된 때

제21조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제3조제4호에 대한 포상금 지급은 「병역면탈 조장정보에 관한 업무처리 규정」 제5조 및 제12조에 따른 병역면탈 조장정보 심사위원회 의결로 갈음한다.

제23조 중 "2022년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 한다.

별표 2 제1호의 표를 다음과 같이 한다.

구분	지 급 기 준	세 부 지 급 기 준	포상금 상한액
1	새로운 수법의 병역면탈 범죄를 신고한 경우	중개인, 공무원이 관련된 새로운 수법의 병역면탈 범죄를 신고하여 법령개정이나 제도개선의 계기가 된 경우	2,000만원
		중개인, 공무원이 관련되지 않은 새로운 수법의 병역면탈 범죄를 신고하여 법령개 정이나 제도개선의 계기가 된 경우	1,600만원
2	기존 수법의 병역면탈 범죄를 신고한 경우	중개인, 공무원이 관련된 기존 수법의 병 역면탈 범죄를 신고하여 유죄가 확정된 경우	1,000만원
		중개인, 공무원이 관련되지 않은 기존 수법 의 병역면탈 범죄를 신고하여 유죄가 확정된 경우	800만원
3	단순한 병역면탈 범죄를 신고하여 처벌과 시정조치를 한 경우		500만원
4	제1호부터 제3호까지의 지급기준에 해당되지 아니한 보충역 및 승선근무예비역 복무부실사례 등 단순 병무부조리 사안을 신고 하여 사실로 확인된 경우		[별표2]-2의 지급기준 에 따름

별표 2 제3호의 표를 다음과 같이 한다.

구분	지 급 기 준	지급액
1	병역면탈 조장정보 심사위원회 심사결과 ‘조사필요’, ‘정보통신망 운영 업체에 통보’로 의결되어 해당 포털사 등에 요청한 결과 사이트가 폐쇄된 경우	20만원
2	병역면탈 조장정보 심사위원회 심사결과 ‘조사필요’, ‘병역면탈 조장정보가 게시된 정보통신망 운영업체에 통보’로 의결된 경우 ※ 다만, 신고자 1명당 연간 포상금 지급 금액은 20만원을 초과하여 지급할 수 없음	5만원
3	내용상 불건전성이 경미하거나 병무행정과 무관하여 별도의 조치가 필요 하지 않는 경우, 이미 병무청에서 확인하여 처리 중인 정보 또는 사이트인 경우	포상금 미지급

별표 3을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 규정은 2024년 12월 31일부터 시행한다.

[별표 3]

병역면탈행위 등 신고자 보호·보상제도 운영 안내문(제13조 관련)

□ 병역면탈행위 등 신고자 보호

- 신고자의 신분 비밀을 보장합니다.
 - 신고자 또는 협조자의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 신고자 등의 동의없이 공개한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과됩니다.
 - 신고 등을 이유로 신분상 불이익조치가 금지됩니다.
 - 신고자 등은 신고 등을 이유로 신분상·인사상·경제적 불이익을 받지 않으며, 불이익조치를 한 자에게는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이 부과됩니다.
 - 신고자 등은 신변보호조치를 국민권익위원회에 요청할 수 있습니다.
 - 신고자 등과 그 친족·동거인이 신고 등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 국민권익위원회에 신변보호조치를 요청할 수 있습니다.(공익신고에 해당하는 경우만 해당)
 - 신고자 등의 위법행위에 대한 책임이 감경될 수 있습니다.
 - 신고등과 관련하여 신고자 등의 위법행위가 발견된 경우, 그 형벌, 징계 및 불리한 행정처분이 감경되거나 면제될 수 있습니다.
- ※ 공익침해행위 대상 법률*의 벌칙 또는 행정처분의 대상이 되는 행위를 신고하는 경우, 「공익신고자 보호법」에 따라 보호
- * 「병역법」, 「성폭력처벌법」, 「남녀고용평등법」, 「개인정보보호법」 등

□ 병역면탈행위 등 신고자 포상금 지급

- 지급대상: 아래 해당하는 사람 또는 사실을 신고한 사람
 - 병역기피자 및 면탈자, 보충역 복무의무 위반자, 위법·부당한 병역처분
 - 병역면탈 조장정보 게시·유통금지 위반자 등
- 지급요건: 유죄선고 또는 기소유예 처분되거나, 복무연장, 행정처분된 경우 등
- 지급액: 최소 5만원 ~ 최대 2,000만원(예산의 범위 내에서 지급)
- 지급방법: 신고인 계좌 입금
- 지급시기: 지급요건을 충족한 날부터 1년 이내

신 · 구조문대비표

현행	개정
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 6. (생략) 7. “병역면탈 조장 정보”란 법 제86조에 규정된 병역기피·감면 목적의 신체손상이나 속임수를 쓰는 행위에 관한 범죄 및 법 제87조제1항에 규정된 병역판정검사 또는 신체검사에 관한 범죄를 조장하는 인터넷 불건전 정보(사이트)를 말한다.	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. ----- ----- -- 목적으로 도망가거나 행방을 감춘 경우, ----- ---- 쓴 경우 ----- ----- 등 대리수검에 관한 구체적인 실행방법이 포함된 정보 또는 정보를 전달하거나 전달받기 위한 연락수단 및 연락방법이 포함된 정보---.
8. (생략) 제3조(신고대상) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 알게 된 때에는 제6조에 따른 신고센터에 신고할 수 있다. 1. (생략) 2. 법 제87조제3항, 제88조, 제88조의2, 제89조, 제89조의2, 제89조의3 및 제90조 적용 대상	8. (현행과 같음) 제3조(신고대상) ----- ----- ----- ----- --. 1. (현행과 같음) 2. 법 제87조제3항, 제87조의2- ----- -----

제8조(신고의 접수) 담당부서의
장은 신고센터에 접수된 신고사
항에 대해 신고자를 대상으로
신고자의 인적사항, 신고의 경
위 및 취지 등 신고내용의 특정
에 필요한 사항을 확인한 후 별
지 서식의 병역면탈행위 등 신
고 접수 처리부에 기록·유지하
여야 한다. <단서 신설>

제19조(포상금 지급시기 및 방법 등) ① 병무청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 법원 판결 또는 행정처분이 확정된 때로부터 1년 이내에 포상금을 지급한다.

1. · 2. (생략)

3. 제3조제4호의 사항을 신고한
사람: 병역면탈 조장 정보임이
결정된 때

3. · 4. (현행과 같음)

제8조(신고의 접수) -----

-----. 다만, 병역면탈 조장
정보 신고의 경우에는 「병역면
탈 조장정보에 관한 업무처리
규정」 제4조제3항으로 같음한
다.

제19조(포상금 지급시기 및 방법
등) ① -----

----- 행정처분
등-----
-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 제3조제4호의 사항을 신고한
사람: 「병역면탈 조장정보에
관한 업무처리 규정」 제12조
제1항에 따라 심사위원회에서
‘조사필요’, ‘정보통신망 운영

② (생략) 제21조(포상금심의위원회 설치·운영) ① 포상금의 지급에 관한 사항을 심의하기 위하여 병무청에 포상금심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 둔다. <u><단서 신설></u> ② ~ ④ (생략) 제23조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2022년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>업체에 통보’로 의결된 때 또는 포털사 등에 요청하여 사이트가 폐쇄된 때</u> ② (현행과 같음) 제21조(포상금심의위원회 설치·운영) ① ----- ----- ----- -----. <u>다만, 제3조제4호에 대한 포상금 지급은 「병역면탈 조장정보에 관한 업무처리 규정」 제5조 및 제12조에 따른 병역면탈 조장정보 심사위원회 의결로 같음한다.</u> ② ~ ④ (현행과 같음) 제23조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u> ----- ----- ----- -----.
---	--